P U T U S A N

Nomor 1526/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOVAN;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 9 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Bakti Gg. Setia No. 167 F. Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Tita Rosmawati, S.H., ChristoperP. Lumban Gaul, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Alfina Lubis, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Boy Kelvin Purba, S.H., Nadia Lubis, S.H., Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan” berkantor di Jalan Plamboyan III Komplek Wedana palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan – Kota Medan. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1526/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 6 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1526/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1526/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Novan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis shabu (*Metamfetamina*) dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Panasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **NOVAN** Pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Mesjid Taufik Gang Beringin Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Doni Irawan, saksi Syaruandi Saragih dan saksi Rachmat Taufik yang merupakan anggota polisi Polsek Medan Timur sedang melakukan penyelidikan ke lokasi di Jalan Mesjid Taufik Gang Beringin Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan yang mana sebelumnya para saksi menerima informasi sering terjadi transaksi jual beli narkotika di lokasi tersebut, sehingga saksi Rachmat Taufik dan saksi Syahruandi Saragih langsung masuk menuju ke Gang Baringin untuk melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura membeli narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi Rachmat Taufik langsung masuk ke Gang Beringin untuk melakukan transaksi membeli narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi Racmat Taufik bertemu dengan seorang laki-laki dimana ianya langsung menawarkan 1 (satu) bungkus sedang plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Rachmat Taufik, melihat hal tersebut saksi Rachmat Taufik dan saksi Syahruandi Saragih langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan dibantu oleh saksi Doni Irawan, selanjutnya para saksi mengintrogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Novan, kemudian para saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polsek Medan Timur guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : DS35EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangai oleh Ir Wahyu Widodo, pada Pusat Laboratorium Narkotika pada BNN Republik Indonesia mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa

A. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,0243 gram.

Kesimpulan

A adalah benar milik terdakwa atas nama **NOVAN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **NOVAN** Pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Mesjid Taufik Gang Beringin Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Doni Irawan, saksi Syaruandi Saragih dan saksi Rachmat Taufik yang merupakan anggota polisi Polsek Medan Timur sedang melakukan penyelidikan ke lokasi di Jalan Mesjid Taufik Gang Beringin Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan yang mana sebelumnya para saksi menerima informasi sering terjadi transaksi jual beli narkotika di lokasi tersebut, sehingga saksi Rachmat Taufik dan saksi Syahruandi Saragih langsung masuk menuju ke Gang Baringin untuk melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura membeli narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi Rachmat Taufik langsung masuk ke Gang Beringin untuk melakukan transaksi membeli narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi Racmat Taufik bertemu dengan seorang laki-laki dimana ianya langsung menawarkan 1 (satu) bungkus sedang plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Rachmat Taufik, melihat hal tersebut saksi Rachmat Taufik dan saksi Syahruandi Saragih langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan dibantu oleh saksi Doni Irawan, selanjutnya para saksi mengintrogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Novan, kemudian para saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti Ke Polsek Medan Timur guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : DS35EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangai oleh Ir Wahyu Widodo, pada Pusat Laboratorium Narkotika pada BNN Republik Indonesia mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,0243 gram

Kesimpulan:

A adalah benar milik terdakwa atas nama **NOVAN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Syahruandi Saragih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan rekan Doni Irawan, Rachmat Taufik Lubis anggota Polisi dari Polrestabes Medan telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Mesjid Taufik, Gang Beringin. Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, karena telah melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan menangkap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa, bermula pada hari 3 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Jalan Mesjid Taufik, Gang Beringin. Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan sering terjadinya transaksi narkotika golongan I jenis sabu. Guna memastikan informasi tersebut, lalu saksi dan rekan menuju ketempat tersebut, saat itu saksi dan rekan saksi bernama Rachmat Taufik telah diperintahkan untuk melakukan penyamaran dengan berpura-pura bertindak sebagai pembeli (*Undercoverbay)* dengan cara menjumpai Terdakwa bertempat di Gang Beringan, saat itu Rachmat Taufik telah memesan sabu kepada Terdakwa, lalau Terdakwa telah menyerahkan sabu tersebut kepada Rachmat Taufik sebanyak 1 (satu) paket kecil, selanjutnya saksi dan rekan langsung menangkap Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari kawannya bernama Heri pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul10.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebagian dari sabu yang dibelinya tersebut telah dihisap oleh Terdakwa, sedangkan sisanya adalah sabu yang dijual kepada rekan saksi bernama Rachmat Taufik;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah dibawa ke Kantor Polrestabes Medan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi. Rachmat Taufik Lubis, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan rekan Doni Irawan, Syahruandi Saragih anggota Polisi dari Polrestabes Medan telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Mesjid Taufik, Gang Beringin. Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, karena telah melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan menangkap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa, bermula pada hari 3 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Jalan Mesjid Taufik, Gang Beringin. Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan sering terjadinya transaksi narkotika golongan I jenis sabu. Guna memastikan informasi tersebut, lalu saksi dan rekan menuju ketempat tersebut, saat itu saksi dan rekan saksi bernama Syahruandi Saragih telah diperintahkan untuk melakukan penyamaran dengan berpura-pura bertindak sebagai pembeli (*Undercoverbay)* dengan cara menjumpai Terdakwa bertempat di Gang Beringan, saat itu saksi telah memesan sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa telah menyerahkan sabu tersebut kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket kecil, selanjutnya saksi dan rekan langsung menangkap Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari kawannya bernama Heri pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul10.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebagian dari sabu yang dibelinya tersebut telah dihisap oleh Terdakwa, sedangkan sisanya adalah sabu yang dijual kepada rekan saksi bernama Rachmat Taufik;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah dibawa ke Kantor Polrestabes Medan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS35EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap:
  A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
  B. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine a.n Novan;
  Berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratories terhadap barang bukti tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan daftar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian (Persero) Kantor Cabang Gaharu Nomor: 117/10165.07/2023 tanggal 6 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Rosma Sriyanti Pakpahan. Berdasarkan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis sabu (*metamfetamina*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Mesjid Taufik, Gang Beringin. Kel. Tegal Rejo, Kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan Perjuangan, karena telah melakukan tindak pidana membeli, menjual, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa, bermula pada hari 3 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Dwikora, Kel. Sidorame Barat II, Kec. Medan perjuangan telah membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Heri dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memperoleh sabu tersebut, lalu Terdakwa menuju ke Jalan Mesjid Taufik, Gang Beringin, Kel. Tegal Rejo, kec. Medan Perjuangan. Selanjutnya Terdakwa telah mengambil sebagaian sabu yang dibelinya tersebut untuk dihisap/ dipergunakan sendiri, sedangkan sisanya telah terdaka simpan;
- Bahwa, sekira pukul 14.00 Wib telah datang 2 (orang) laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menjumpai Terdakwa dengan meksud membeli sabu, kemudian Terdakwa telah menjual sabu yang dimilikinya tersebut kepada orang tersebut, pada saat Terdakwa menyerahkan sabu kepada orang tersebut lalu mereka mengatakan bahwa anggota Polisi, selanjutnya Terdakwa telah digeledah dan ditangkap;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah dibawa ke Kantor Polrestabes Medan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berata bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polrestabes Medan pada hari Senin 3 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Mesjid Taufik, Gang Beringin. Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, karena telah melakukan tindak pidana membeli, menjual, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa, benar bermula pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Dwikora, Kel. Sidorame Barat II, Kec. Medan perjuangan telah membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Heri dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memperoleh sabu tersebut, lalu Terdakwa menuju ke Jalan Mesjid Taufik, Gang Beringin, Kel. Tegal Rejo, kec. Medan Perjuangan. Selanjutnya Terdakwa telah mengambil sebagaian sabu yang dibelinya tersebut untuk dihisap/ dipergunakan sendiri, sedangkan sisanya telah terdaka simpan;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan dari saksi Syahruandi Saragih, saksi. Rachmat Taufik Lubis menerangkan pada hari 3 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Jalan Mesjid Taufik, Gang Beringin. Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan sering terjadinya transaksi narkotika golongan I jenis sabu. Guna memastikan informasi tersebut, lalu saksi dan rekan menuju ketempat tersebut, saat itu saksi dan rekan saksi bernama Rachmat Taufik telah diperintahkan untuk melakukan penyamaran dengan berpura-pura bertindak sebagai pembeli (*Undercoverbay)* dengan cara menjumpai Terdakwa bertempat di Gang Beringan, saat itu Rachmat Taufik telah memesan sabu kepada Terdakwa, lalau Terdakwa telah menyerahkan sabu tersebut kepada Rachmat Taufik sebanyak 1 (satu) paket kecil, selanjutnya saksi dan rekan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah dibawa ke Kantor Polrestabes Medan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau.

Kedua:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap cocok dan sesuai dengan hasil pembuktian dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur "barang siapa/setiap orang" tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur "barang siapa/setiap orang" baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **NOVAN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukanan oleh Lamintang. bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

a. Bertentangan dengan hukum objektif;
b. Bertentangan dengan hak orang lain;
c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
d. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota polisi dari Pollrestabes Medan karena telah melakukan tindak pidana secara melawan hukum membeli, menjual dan menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahruandi Saragih, saksi. Rachmat Taufik Lubis yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Mesjid Taufik, Gang Beringin. Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, karena telah melakukan tindak pidana membeli, menjual, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memeproleh Narkotika golongan I jenis sabu dari kawannya bernama Heri pada hari 3 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Dwikora, Kel. Sidorame Barat II, Kec. Medan perjuangan telah membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Heri dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memperoleh sabu tersebut, lalu Terdakwa menuju ke Jalan Mesjid Taufik, Gang Beringin, Kel. Tegal Rejo, kec. Medan Perjuangan. Selanjutnya Terdakwa telah mengambil sebagaian sabu yang dibelinya tersebut untuk dihisap/ dipergunakan sendiri, sedangkan sisanya telah terdakwa jual kepada saksi Syahruandi Saragih, saksi. Rachmat Taufik Lubis (anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli/ *Undercoverbuy*). Berdasarkan keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan para saksi telah diketahui bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana membeli, menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terhadap perbuatan tersebut tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12.

(1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menyerahkan, menjual narkotika golongan I jenis sabu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perbuatan tersebut juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa bukan suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum jika Terdakwa menjual, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan selain yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa disisi lain berdasarkan norma dan kaedah hukum yang hidup ditengah masyarakat dengan sangat jelas melarang dan mengecam bahwa perbuatan menjual, menyerahkan, menggunakan, menjadi perantara dalam jual beli dan lain sebagainya yang berhubungan dengan narkotika adalah dilarang dan dianggap sebagai perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti kata menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). Referensi: http://kamusbahasaindonesia. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Perantara adalah orang yang menjadi penghubung, makelar dalam jual beli. Menukar adalah mengganti (dengan yang lain) menyilih, mengubah. Menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan. Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

a. Keadilan;
b. Pengayoman;
c. Kemanusiaan;
d. Ketertiban;
e. Perlindungan;
f. Keamanan;
g. Nilai-nilai ilmiah; dan
h. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;
b. Narkotika Golongan II; dan
c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tanggal: 12 Oktober 2009 bahwa narkotika jenis sabu masuk dalam daftar narkotika golongan I yang tercatat pada nomor urut 61 dengan sebutan METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α –dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahruandi Saragih, saksi. Rachmat Taufik Lubis yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Mesjid Taufik, Gang Beringin. Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, karena telah melakukan tindak pidana membeli, menjual, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada Senin tanggal hari 3 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Dwikora, Kel. Sidorame Barat II, Kec. Medan perjuangan telah membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Heri dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memperoleh sabu tersebut, lalu Terdakwa menuju ke Jalan Mesjid Taufik, Gang Beringin, Kel. Tegal Rejo, kec. Medan Perjuangan. Selanjutnya Terdakwa telah mengambil sebagaian sabu yang dibelinya tersebut untuk dihisap/ dipergunakan sendiri, sedangkan sisanya telah terdaka simpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Syahruandi Saragih, saksi. Rachmat Taufik Lubis menerangkan pada hari 3 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Jalan Mesjid Taufik, Gang Beringin. Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan sering terjadinya transaksi narkotika golongan I jenis sabu. Guna memastikan informasi tersebut, lalu saksi dan rekan menuju ketempat tersebut, saat itu saksi dan rekan saksi bernama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rachmat Taufik telah diperintahkan untuk melakukan penyamaran dengan berpura-pura bertindak sebagai pembeli (*Undercoverbay)* dengan cara menjumpai Terdakwa bertempat di Gang Beringan, saat itu Rachmat Taufik telah memesan sabu kepada Terdakwa, lalau Terdakwa telah menyerahkan sabu tersebut kepada Rachmat Taufik sebanyak 1 (satu) paket kecil, selanjutnya saksi dan rekan langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar barang bukti yang diajukan kepersidangan ini adalah narkotika golongan I jenis sabu, maka Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS35EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap:

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;

B. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine a.n Novan;

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratories terhadap barang bukti tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan daftar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat barang bukti dalam perkara Terdakwa, maka telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian (Persero) Kantor Cabang Gaharu Nomor: 117/10165.07/2023 tanggal 6 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Rosma Sriyanti Pakpahan. Berdasarkan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis sabu (*metamfetamina*);

Menimbang, bahwa, dipersidangan guna menguatkan pembuktiannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berata bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah salah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa ingin mendapat suatu keuntungan/uang. Alasan sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan juga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah perbuatan yang wajar dan biasa, melainkan luar biasa dan berakibat buruk bagi perkembangan fisik dan mental generasi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan secara materiil atas transaksi yang dilakukannya itu, namun disisi lain perbuatan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sangat berakibat buruk dan dapat merusak ketahanan nasional, karena secara sadar atau tidak yang dirusak oleh Terdakwa adalah masa depan generasi penerus bangsa. Jika perbuatan itu dilakukan oleh banyak orang secara terstruktur dan masif maka dapat dipastikan masa depan bangsa akan terancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berata bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram. Karena barang bukti berupa narkotika jenis sabu adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diedarkan, dan barang bukti lain sebagai tempat menyimpan sabu maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Permasyarakatan diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang baik bertanggungjawab sehingga bermanfaat dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Novan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

   1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berata bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram **Dimusnahkan;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Senin** tanggal **16 Oktober 2023** oleh **Sayed Tarmizi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **Nurmiati, S.H.** dan **Eti Astuti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sumardy. S, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantut Umum Kharya Saputra, S.H., Penuntut Umum dengan didampingi Penasehat Hukum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nurmiati, S.H.	**Sayed Tarmizi, S.H., M.H**
Eti Astuti, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Sumardy. S, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)